MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Lei de Acesso à Informação — LAI (Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011)

Abrangência, diretrizes, conceitos, transparência ativa e passiva, procedimento e prazos de acesso, recursos, classificação da informação sigilosa (ultrassecreta, secreta e reservada), informações pessoais e responsabilidades (Item 7 do edital)

1. Abrangência, Diretrizes e Conceitos Fundamentais (Arts. 1º a 5º)

Pessoal, a **Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação — LAI)** regulamenta o direito fundamental de acesso a informações públicas previsto no **art. 5º, inciso XXXIII**, no **art. 37, § 3º, inciso II**, e no **art. 216, § 2º**, da Constituição Federal de 1988.

Abrangência Subjetiva: Quem está submetido à LAI? (Arts. 1º e 2º — Norma Geral Nacional!)

A Lei nº 12.527/2011 tem **caráter nacional** e submete ao seu regime: 1. **Entes Federativos e Poderes (Art. 1º, *caput*):** órgãos públicos integrantes da **Administração Direta** dos Poderes **Executivo, Legislativo (incluindo as Cortes de Contas — TCU e TCEs) e Judiciário** e do **Ministério Público**, das quatro esferas federativas (**União, Estados, Distrito Federal e Municípios**); 2. **Administração Indireta (Art. 1º, Parágrafo único, II):** as **autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista** e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 3. **Entidades Privadas sem Fins Lucrativos (Art. 2º — Pegadinha Clássica!):** aplicam-se as disposições da LAI, no que couber, às **entidades privadas sem fins lucrativos** que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão (OS), termo de parceria (OSCIP), convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. - **Limite da publicidade nas entidades privadas sem fins lucrativos (Art. 2º, Parágrafo único):** a publicidade a que estão submetidas refere-se **à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação**, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas!

As Cinco Diretrizes do Acesso à Informação (Art. 3º, I a V)

Os procedimentos previstos na LAI destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes **cinco diretrizes** (art. 3º): - **I — observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção** *(regra de ouro da LAI!)*; - **II — divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações** *(transparência ativa)*; - **III — utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação**; - **IV — fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública**; - **V — desenvolvimento do controle social da administração pública**.

As Nove Definições Legais do Art. 4º (Alvo Constante das Bancas!)

Memorize com precisão cirúrgica os conceitos do **art. 4º, incisos I a IX**, especialmente as **cinco qualidades da informação** (primária, íntegra, autêntica, atualizada e disponibilidade):

Conceito (Art. 4º)	Definição Legal Exata na Lei nº 12.527/2011	Dica / Palavra-Chave para a Prova
I — Informação	Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.	Dados processados ou não, em qualquer suporte.
II — Documento	Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.	Unidade de registro.
III — Informação Sigilosa	Aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua **imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado**.	Restrição **sempre temporária**!
IV — Informação Pessoal	Aquela relacionada à **pessoa natural identificada ou identificável**.	Pessoa **natural** (física), identificada ou identificável.
V — Tratamento da Informação	Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação.	Ciclo completo da informação.
VI — Disponibilidade	Qualidade da informação que pode ser **conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados**.	Conhecida e utilizada por quem é **autorizado**.
VII — Autenticidade	Qualidade da informação que tenha sido **produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema**.	Certeza da **autoria/ origem** (quem produziu/modificou).
VIII — Integridade	Qualidade da informação **não modificada**, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.	Informação **intacta / não adulterada**.
IX — Primariedade	Qualidade da informação **coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações**.	Coletada **na fonte**, máximo detalhamento, bruta/sem filtro.

2. Transparência Ativa vs. Transparência Passiva e Procedimento de Acesso (Arts. 6º a 20)

Transparência Ativa e Dispensa para Municípios de até 10.000 Habitantes (Art. 8º)

- **Conceito de Transparência Ativa (Art. 8º, *caput*):** é dever dos órgãos e entidades públicas promover, **independentemente de requerimentos**, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas (estrutura organizacional, endereços, telefones, horários, registros de repasses ou transferências de recursos, execução orçamentária e financeira, licitações, contratos, programas, obras e respostas a perguntas mais frequentes — § 1º).
- **Divulgação obrigatória na Internet (Art. 8º, § 2º):** para cumprimento do *caput*, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo **obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)**.
- **Exceção para pequenos Municípios (Art. 8º, § 4º — Pegadinha de Prova!):** os Municípios com população de **até 10.000 (dez mil) habitantes** ficam **dispensados da divulgação obrigatória na**

internet a que se refere o § 2º, **mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira** (Lei da Transparência Fiscal — LC nº 131/2009 / LRF).

Transparência Passiva, Pedido de Acesso e Proibição de Exigir Motivação (Art. 10)

- **Legitimidade e requisitos do pedido (Art. 10, *caput*):** qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a **identificação do requerente** e a **especificação da informação requerida**.
- **Proibição de exigências que inviabilizem o pedido (§ 1º):** para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.
- **PROIBIÇÃO ABSOLUTA DE EXIGIR OS MOTIVOS DO PEDIDO (Art. 10, § 3º — Questão Mais Cobrada da LAI!):**

  > **Art. 10, § 3º:** *"São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público."* O cidadão **não precisa justificar por que** quer a informação pública!

- **Gratuidade do serviço de busca e fornecimento (Art. 12):** o serviço de busca e fornecimento da informação é **gratuito**, salvo nas hipóteses de **reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada**, situação em que poderá ser cobrado **exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados** (estando isento de ressarcimento quem comprovar pobreza nos termos da Lei nº 7.115/1983).

Prazos de Atendimento, Prorrogação e Recursos na LAI (Arts. 11 e 15 a 20)

Domine a tabela de prazos do **art. 11** e dos **arts. 15 a 20**, que é presença garantida em provas de múltipla escolha:

Etapa do Procedimento (Arts. 11 e 15)	Prazo Legal na Lei nº 12.527/2011	Observações e Detalhes de Prova
1. Concessão do acesso à informação disponível (Art. 11, *caput*)	**Imediato**	Sendo a informação disponível, o órgão ou entidade deve autorizar ou conceder o acesso **imediatamente**.
2. Não sendo possível o acesso imediato (Art. 11, § 1º)	Em prazo **não superior a 20 (vinte) dias**	Dentro de até 20 dias, o órgão deve: (I) comunicar data, local e modo para consulta/reprodução; (II) indicar as razões de fato ou de direito da recusa total ou parcial; ou (III) comunicar que não possui a informação e indicar, se souber, o órgão que a detém, ou remeter o requerimento a esse órgão.
3. Prorrogação do prazo de atendimento (Art. 11, § 2º)	Prorrogável por **mais 10 (dez) dias**	Mediante **justificativa expressa**, da qual será cientificado o requerente (total máximo: `20 + 10 = 30 dias`).
4. Interposição de Recurso pelo interessado (Art. 15, *caput*)	**10 (dez) dias** a contar da sua ciência	No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso.

5. Manifestação da autoridade superior sobre o recurso (Art. 15, Parágrafo único)	**5 (cinco) dias**	O recurso é dirigido à **autoridade hierarquicamente superior** à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de **5 (cinco) dias**!

3. Restrições de Acesso: Classificação da Informação Sigilosa e Informações Pessoais (Arts. 21 a 31)

Garantia de Acesso aos Direitos Humanos Fundamentais (Art. 21, Parágrafo Único)

> **Art. 21, Parágrafo único:** *"As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas NÃO poderão ser objeto de restrição de acesso."*

Os Três Graus de Sigilo, Prazos Máximos e Autoridades Competentes (Arts. 24 e 27 — Quadro Essencial!)

A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como **ultrassecreta, secreta ou reservada** (**art. 24**):

Grau de Sigilo	Prazo Máximo de Restrição (Art. 24, § 1º)	Prorrogação?	Autoridades Competentes para Classificar no Âmbito Federal (Art. 27, I a III)
1. Ultrassecreta	**25 (vinte e cinco) anos**	Prorrogável **uma única vez**, por igual período (até +25 anos), exclusivamente pela **CMRI (Comissão Mista de Reavaliação de Informações)**, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País (**art. 35, § 1º, III**).	• **Presidente da República**; • **Vice-Presidente da República**; • **Ministros de Estado** e autoridades com as mesmas prerrogativas; • **Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica**; e • **Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior**. *(Nos casos dos Comandantes das Forças e Chefes de Missão Diplomática, a classificação deve ser ratificada pelos respectivos Ministros de Estado no prazo de 30 dias — art. 27, § 2º!)*
2. Secreta	**15 (quinze) anos**	**Não admite prorrogação** (transcorrido o prazo ou o evento, torna-se de acesso público automático — art. 24, § 4º).	As autoridades do inciso I (Ultrassecreta), mais: • **Titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista**!

3. Reservada	**5 (cinco) anos**	**Não admite prorrogação** (torna-se de acesso público automático ao fim do prazo).	As autoridades dos incisos I e II, mais: • As que exerçam **funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior**, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente!

- **Termo inicial dos prazos de sigilo (Art. 24, § 1º):** os prazos máximos de 25, 15 e 5 anos contam-se a partir da **data de sua produção** (e não da data da classificação ou do pedido!).
- **Regra especial para o Presidente e Vice-Presidente da República (Art. 24, § 2º):** as informações que puderem colocar em risco a **segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as)** serão classificadas como **reservadas** e ficarão sob sigilo **até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição**!
- **Evento determinado como termo final (Art. 24, § 3º):** alternativamente aos prazos de 25, 15 e 5 anos, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de **determinado evento**, desde que este ocorra **antes** do transcurso do prazo máximo de classificação.

Informações Pessoais: Restrição por até 100 Anos sem Depender de Classificação de Sigilo (Art. 31)

Não confunda **informação sigilosa** (ultrassecreta, secreta ou reservada — arts. 23 e 24) com **informação pessoal** (relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas naturais — **art. 31**):

- **Prazo máximo de restrição das informações pessoais (Art. 31, § 1º, I):** terão seu acesso restrito, **independentemente de classificação de sigilo** e pelo **prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção**, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem!
- **Dispensa do consentimento da pessoa (Art. 31, § 3º, I a V):** o consentimento para divulgação de informação pessoal **não será exigido** quando as informações forem necessárias: (I) à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico; (II) à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, prevista em lei, **vedada a identificação da pessoa**; (III) ao cumprimento de **ordem judicial**; (IV) à **defesa de direitos humanos**; ou (V) à **proteção do interesse público e geral preponderante**.
- **Proibição de restrição para acobertar violação de direitos humanos (Art. 31, § 4º):** a restrição de acesso à informação pessoal relativa à vida privada, honra e imagem **não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido**, bem como em **ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância**!

---

4. Responsabilidades dos Agentes Públicos Militares e Civis e dos Particulares (Arts. 32 a 34)

- **Condutas ilícitas do agente público ou militar (Art. 32, I a VII):** constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar: (I) recusar-se a fornecer informação requerida nos termos da Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la

intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; (II) utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação; (III) agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso; (IV) divulgar ou permitir a divulgação de informação sigilosa ou pessoal; (V) impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal; (VI) ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e (VII) destruir ou subtrair documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

- **Equiparação à transgressão militar média ou grave (Art. 32, § 1º, I — Essencial para os militares!):**

  > **Art. 32, § 1º:** *"Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas: I — para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou II — para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, infrações administrativas, que deverão ser apuradas e punidas, no mínimo, com suspensão..."* Pelos motivos do § 1º, o militar ou servidor também poderá responder por **improbidade administrativa** (§ 2º).

- **Sanções a pessoa física ou entidade privada que detiver informações com vínculo com o Poder Público (Art. 33, I a V):** advertência; multa; rescisão do vínculo com o poder público; suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo **não superior a 2 (dois) anos**; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública (de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública — § 1º).
- **Responsabilidade Objetiva dos Órgãos e Entidades Públicas (Art. 34):** os órgãos e entidades públicas respondem **diretamente (objetivamente)** pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de **responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa**, assegurado o respectivo **direito de regresso**!

Fontes e método.

- BRASIL. **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011** — Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. Portal da Legislação do Planalto (`https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm`). Consulta em 24/10/2026.